合同转让、控制权变化与相邻交易影响分流工具

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. — Intellia Therapeutics, Inc. License and Collaboration Agreement | 2016-04-11

用途边界 | 本手册和配套工作簿只把唯一附件中的历史公开删节文本转化为初筛、资料收集、升级、执行控制与交接工具。它不确认交易获批、披露获授权、通知有效送达、修改或 waiver 生效，也不提供正式法律或税务意见。

参考交付版本：1.0 | 业务基准日：2016-04-11 | 原件核验 SHA-256：c4dee6c1989bccb006703c90ad2c0c60c1cdfbebc7de5c32b798c3a17d73676c

1. 使用边界与来源

- 唯一依据：所附 2016 年 4 月 11 日《License and Collaboration Agreement》的 SEC 历史公开删节版本；文本含大量 [***]。
- 未核实：后续修订、补充、Co-Co Agreement、终止、当前效力、当前通知地址、同意、承接、waiver、第三方基础许可、实际 Redacted Agreement 及现行法律。
- 本工具允许未来事项中另行收集上述文件；它们不是本次已提供事实，任何事项栏均不得预填为存在、不存在或已完成。
- 节点分三层：可规则化核心路径；仅作具体问题识别的相邻事项；删节、正文不可读或外部协议依赖事项。后两类不得产生确定性通过。
- 节点 ID 是本参考工具的作者标识，不是合同原始编号或当事方历史工作产物。

特别限制 | Section 12.3(b)可读句子本身完整结束；其后、Section 12.4 之前另有编号、内容和关系均不明的未公开文字。不得把该相邻删节称为 12.3(b)末尾条件，也不得猜测其效果。

2. 新承办人快速流程

阶段	承办动作	记录位置/节点
1 接收	建立事项 ID；记录问询来源、安排阶段与拟议结构；不要先要求用户作法律结论。	Intake
2 锁定版本	取得实际适用协议、修订、补充与终止资料；未取得时 INT-01 保持待文件。	INT-01
3 并行激活	分别考虑 Change of Control、Agreement assignment、Affiliate 履约、IP 处置、分包、再许可、Materials、税务、排他、披露和执行。	各路径节点
4 逐节点拆解	分别记录规则完整性、事项事实状态、条件状态、证据及限制；Unknown 不得折算为 No。	Node Register / 路径表
5 发出材料请求	每项请求关联节点、证明目的、请求对象、负责人、状态及未取得后动作。	Materials_Actions
6 形成候选路径	只有完整可读规则且必要事实和文件足够时形成有边界的候选路径；不等同批准。	各路径结果
7 控制披露与执行	披露逐内容子项审查；通知、修改、waiver、承接和完善文书逐项留证。	Disclosure / Notices_Execution
8 升级与交接	具体记录 Unknown 影响、律师或专家决定、下一步、负责人和交接对象。	Closure_Handoff
9 关闭	所有已激活路径均无未决事项，关闭证据和所需确认齐备后方可关闭。	CLOSE-01

3. 状态模型

状态	使用规则
未选择或不适用	路径未激活或经记录后不适用；不等于“No”或通过。
Open	新激活路径，尚未完成核查。
待补事实	决定性事项事实未知。
待文件	已识别所需文件但尚未取得或验证。
候选路径	文本条件初步吻合；这是未决的实体分类状态，仍不是批准、同意、有效执行或路径关闭。

状态	使用规则
条件未齐	一项或多项必要条件未满足或尚未证明。
律师复核	需要负责律师解释、适用或确认。
专家复核	需要税务、IP 或其他专家判断。
不可读依赖	删节、不可读交叉引用或外部协议阻断该节点。
执行待证	拟议执行动作缺少方式、权限、签署、生效、发送或收讫证据。
已关闭	该路径无未决事项且关闭依据和确认记录齐备。
安全规则 | 空白、Unknown、Not applicable 或无效输入不得产生确定性批准、无需同意、允许披露、有效送达、有效修改、有效 waiver 或已关闭结果。	

4. 核心分流：Change of Control

4.1 三个独立分支

节点	依据	核查	边界/输出
COC-A	1.12(a)	合并或整合对象是否为 Third Party；交易前已发行投票证券在交易后是否“不再代表超过 50%”的存续实体或其母公司的组合投票权。	49.99%：满足数值条件；50.00%：满足；50.01%：不满足。仍须核实 Third Party 与结构。
COC-B	1.12(b)	Third Party 及其 Affiliates 是否成为严格超过 50%组合投票权的直接或间接受益所有人，并且取得任命董事会多数成员的能力。	三项为 AND；50.00%不满足严格超过 50%。任何一项 Unknown 均不得显示该分支满足。
COC-C	1.12(c)	是否向 Third Party 出售或转移当事方及其 Affiliates 的全部或实质全部资产。	不得创造 substantially all 固定百分比；由负责律师基于范围和证据判断。

- 三分支可同时开放；任何分支成立均不自动回答 Section 17.9 的 Agreement assignment 问题。配套工作簿 COC 表 D 列现以受控值分别记录必要结构是否已由证据证实：COC-A 为 merger 或 consolidation，COC-B 为 transaction 或 series of related transactions，COC-C 为 sale 或 other transfer。不得从自由文本关键词推定该条件。分支须在 N 列标为 Active，I 列具有可定位证据，J 列为 Known 且 K 列为 Satisfied，并满足该分支其他要件后，才可能形成候选结果；Not applicable、空白、Unknown、非法值或已知非对应结构均不得形成候选路径。COC-C 的 substantially all 判断仍保留负责律师复核。
- 材料：交易结构图、合并/收购/出售文件、组织图、cap table、受益所有权、投票权计算、董事任命权、集团资产与估值口径。
- 材料未取得：分别标记待补事实或待文件；不得以交易标签替代合同要件。

5. 核心分流：Agreement assignment 与 Affiliate

- ASN-01 | 17.9 基线：除合同明确候选路径外，转让 Agreement 或其权利义务需相应对方事先书面同意。
- ASN-02 | 向 Affiliate 转让：先按 AFF-01 证明 Affiliate；受让 Affiliate 须书面同意受 Agreement 约束；原转让方仍完全、无条件承担责任。
- ASN-03 | 第三方取得合同相关业务：判断对象是“assigning Party 与本 Agreement 相关的全部或实质全部业务”，不是 COC-C 的集团全部资产范围；第三方仍须明确书面受约束。 该候选路径还要求实际受让方为 Third Party；配套工作簿读取 Intake!C36，并在 Assignment_Affiliate 的 J 列定位身份及业务范围证据。No、Unknown、空白或非法身份不得形成候选路径。
- ASN-04 | 违反 17.9 的 attempted assignment 存在 void 风险，应立即升级；模板不作最终无效认定。
- AFF-02 | 仅通过 Affiliate 履约并不自动等于 Agreement assignment；7.2(a)要求原合同方保证 Affiliate 履约，且不得允许 Affiliate 实施原合同方被禁止的行为。

Affiliate 判断 | 1.1 先采用直接或间接指挥管理和政策的功能性 control 标准；“超过 50%”只是明示认定条件，不是唯一来源。公司、非公司、特定外国投资上限以及双方互不构成彼此 Affiliate 的约定均须记录。恰好 50%不满足“more than 50%”明示认定，但不能因此自动判定非 Affiliate。

6. 控制权变化后的 Control 与 IP 处置

6.1 逐资产 Control 矩阵

节点	资产关系	关键证据	候选处理
CTL-BASE	一般 Control 定义及 CoC 排除边界	所有权/许可、转授权能力及相关第三方条件；适用时取得 7.3 及[***]支持文件	原 Party 集团与收购方其他资产分开判断；不能绕过初始排除
CTL-01	收购方/其其他 Affiliate 在交割前持有的资产中，原 Party 集团此前已 Control 的 Patent Rights、Know-How 或 Materials 保留例外	权属/许可、可授予权利、时间线	可形成仅限已证明资产的候选范围。
CTL-02	收购 Third Party 或其其他 Affiliates 在交割前拥有或 in-license 的 Material、Confidential Information、IP right 或 trademark	来源、取得时间、基础许可	初始排除分析；外部许可缺失仅阻断相关资产。
CTL-02B	控制权变化后由收购 Third Party 或其其他 Affiliates 独立创造的 Patent Rights、Know-How 或 Materials；前提是未使用或纳入合同项下许可的 Patent Rights、Know-How 或 Materials	创造主体与时间、研发记录、技术谱系以及未使用或纳入合同项下许可资产的证据	作为与 CTL-02 分开的初始排除分支逐资产核查；不得扩展至 Confidential Information 或 trademarks，并须与 CTL-03 至 CTL-05 重新纳入分支分别核对。
CTL-03	控制权变化后因本 Agreement 活动产生的 Patent Rights、Know-How 和 Materials	项目活动和发明记录	可读重新纳入；不得扩展至未列类别。
CTL-04	对控制权变化前受 Control 资产的改进、衍生、基于或包含关系	技术谱系和对比证据	可读重新纳入；逐资产判断。
CTL-05	Party 或其 Affiliates 选择提供给合同活动或实际用于合同活动	交付、访问、实验和项目使用证据	可读重新纳入；必须有选择提供或实际使用证据。
不对称类别 | 1.17 初始排除使用 Material、Confidential Information、Intellectual Property right 和 trademark；可读重新纳入使用 Patent Rights、Know-How 和 Materials。不得把重新纳入文字自动扩张到 Confidential Information、trademarks 或其他类别。其他位置的[***]也不得无差别使所有资产 Unknown。 初始排除还须分开记录：(a)交割前由收购 Third Party 或其其他 Affiliates 拥有或 in-license 的资产（CTL-02）；以及(b)交割后由该 Third Party 或其其他 Affiliates 创造、且未使用或纳入合同项下许可 Patent Rights、Know-How 或 Materials 的资产（CTL-02B）。后者仅限可读列明的三类资产，并须再与 CTL-03 至 CTL-05 重新纳入分支逐资产核查。			

逐资产审查先选择本行采用的合同对象资格；同一信息若兼具 Know-How 与 Confidential Information，可分行说明各资格，不能把保密属性等同于自动重新纳入。Control_IP 的 E/F 记录持有主体组别和取得时间关系，X 记录变化后独立创造且未使用/纳入许可 PKM 的事实，Y 记录相关基础 PKM 变化前 Control，Z 记录 CoC 适用性。CTL-01 仅处理收购方交割前资产中的 PKM 保留例外；CTL-02B 及 CTL-03 至 05 也仅按原文 PKM 范围。CTL-BASE 保留一般定义入口，但 CoC 下收购方交割前资产必须使用相应排除/保留/重新纳入分支，不得靠一般定义绕过。未知、类别不相容或证据不足时不得形成候选路径。

6.2 IP 处置

- IP-123B | 单独核查 Intellia Know-How 或 Intellia Patent Rights 是否被 assign、transfer、convey、grant 或 encumber，以及是否冲突或不利干扰授予 Regeneron 的权利。该问题不以 Agreement 本身是否转让为前提。
- IP-JOINT | 其他或共同所有 IP 须记录所有者、共同所有状态、权利类别、拟受益人和处置形式。10.1(e)含删节；10.10、7.3 和 7.12 又可能引入第三方基础协议，故不能输出确定性许可或禁止。
- 材料：权属链、共同所有记录、发明披露、登记簿、担保和负担、现有及拟议许可、适用 in-license、共同所有协议。缺失时分别标记待文件、不可读依赖或律师复核。

7. 相邻交易影响

节点	事项	依据	运营处理
SUB-01	分包	7.2(b)	记录工作范围、责任与付款保留、可读发明归属书面要求；因[***]不得确认允许。
SLC-01	再许可	7.2(c)(i)	先确认具体许可授予是否可再许可，再核查基础许可和其他适用条件；缺失不得确认允许。
MAT-01	Materials 交付	7.7(a)	记录 Materials、Third Party、用途与提供方事先书面同意；该同意只是可读基线，条款仍有[***]。
TAX-01	税务	9.10	assignment 或 redomiciliation 可能影响预提税处理；转交税务专家，不计算税率或税额。
EXC-01	排他	12.7(a)-(b); 12.7(d)	核查交易后活动、合作和权利授予；12.7(d)及 Third Party Acquisition 正文不可读，保留升级。

8. 材料—判断—动作映射

节点	材料	证明目的	未取得时
AFF-01 / ASN-02	组织图、章程、股东协议、投票与治理安排	证明功能性 control、明示认定或外国投资例外	待补事实/待文件；不得判定 Affiliate 路径
COC-A/B	交易文件、cap table、受益所有权、投票权和董事任命资料	分别证明 1.12(a)/(b)的 Third Party、比例和治理权	缺失条件对应分支保持 Open 或待文件
COC-C	集团资产清单、范围和估值口径	证明当事方及其 Affiliates 资产范围	交负责律师判断 substantially all
ASN-01/02/03	assignment、同意与承接文件	证明 Agreement 移动、候选路径及明确书面受约束	不完整时条件未齐或律师复核
CTL-01、CTL-02、CTL-02B、CTL-03 至 05	逐资产权属、许可、取得时间、技术谱系和实际使用记录	证明排除、保留或重新纳入关系	仅阻断受影响资产节点
IP-123B / IP-JOINT	权属、共同所有、基础许可、担保及拟处置文件	证明权利类别、处置形式、冲突和第三方条件	待文件/不可读依赖/律师复核
DISC-ID / DISC-PATH	拟披露内容、精确定位、权属、公开证据、NDA、版本和授权	逐子项证明身份、路径和保护措施	授权未确认时子项与包均不得放行
NOTICE-01	当前接收信息、方式依据、发送及收讫证据	证明形式和执行链	执行待证；不得确认有效送达
EXEC-*	正式文书、权限、文件自身条款、签署集、生效证据和留档	证明修改、waiver、承接或其他执行动作	执行待证与律师确认

9. 披露控制：内容子项是最小审查单位

- 先建披露包，再逐内容子项记录：信息类型、分类依据、来源或所有者、拟披露内容或精确定位、既往公开证据、接收对象、目的和候选依据、保密安排、拟披露版本、授权状态、必要范围、保护措施、进一步核查、责任人和下一步。
- DISC-ID 负责信息身份；DISC-PATH 负责身份确定后的候选路径。不得因为候选接收人有 NDA 就跳过信息身份或授权。
- 共同信息身份只能由事项材料、权属记录、双方书面确认或其他可定位证据支持。13.1(d)含删节，不得据其推定完整类别。
- 13.2 例外需要书面或电子证据。一般公开内容不自动证明具体细节或组合信息已公开。
- 13.1(c)按具体子项区分内部履约/行权、诉讼、监管及依法强制披露；提前通知、合作和必要范围等条件只在相应路径适用。不适用记 Not applicable，不得记为已满足。

- 13.5(a)、13.5(b)、13.5(d)及 7.3(f)是独立路径，接收对象、目的和删节条件不得串用。SEC 来源标签不自动构成授权；本研究附件不自动等于合同所称 Redacted Agreement。
- 授权为空白、Unknown、待文件、条件未齐、未经确认或无效时，子项不得出现候选放行；包级状态必须至少与最保守的有效子项一样严格。

路径	典型对象/内容	核查	限制
13.1(c)(i)	内部董事、高管、员工、代理、顾问、分包商	履约或行权必要性；接收人保密义务	依法强制披露的提前通知并非统一条件
13.1(c)(v)-(vii)	诉讼、监管或依法强制披露	按适用子项核查提前通知、合作、必要范围和保护措施	条件适用性逐项记录
13.1(d)	已有独立证据支持为双方共同信息的内容	商业合理保密、必要范围及相应对象	身份 Unknown 时不能进入该路径
13.2	主张保密例外	书面或电子证据；具体细节与组合原则	公开标签本身不足
13.5(a)/(b)/(d)	新闻/公开复用、Agreement terms、SEC 申报	既往合规公开证据、版本、对象、授权和删节限制	各路径独立；期限不得猜测
7.3(f)	向第三方许可方披露	仅在相应合规需要及许可方保密限制下审查	需实际基础许可与接收方证据

10. 正式通知与执行控制

10.1 正式通知

方式	依据	必须记录	特别控制
亲自递交	17.3	当前接收信息、递交人、时间和实际收讫证据	email 权限=Not applicable
Overnight courier	17.3	当前接收信息、承运人、追踪、寄件和收讫证据	快递视为送达的 Business Days 被删节，保持 Unknown
Facsimile	17.3	当前传真信息、电子确认及合同要求的确认副本	email 权限=Not applicable
Email	仅当具体条款明确允许	具体允许 email 的条款、当前 email、发送和适用收讫证据	普通 email 不得替代 17.3 方式

历史地址 | Schedule 17.3 仅是 2016 年历史通知信息。17.3 允许地址通过合规通知变更；因此必须核验事项时点的当前信息。任何方式缺合同依据、当前信息、适用期限或所需发送/收讫证据时，保持执行待证。 配套工作簿的 NOTICE-01 记录还须分别填写实际接收方、F 列历史通知信息或有理由的明确不适用说明、AG 列事项时点实际当前送达坐标及 AH 列当前信息核验证据定位。G 列“Yes”只是受控核验状态，不能替代实际坐标或证据；空白或仅填 Unknown、TBD、N/A 等占位值时，记录保持待补事实或待文件并阻断关闭。

10.2 权限与文书

节点	依据	控制
EXEC-AMD	17.4; 17.5	一般 amendment 须书面并由双方授权代表签署；另核查文件自身生效条件。
EXEC-WVR	17.2	waiver 须书面、具体引用相关条款，并由放弃方授权代表签署。
EXEC-COCO	5.4	只有实际 Co-Co Agreement 可就特定 Target 明确替代所列条款。
EXEC-JSC	2.4	委员会、JSC 纪要或口头安排无权自行 amend、modify 或 waive。
EXEC-SUP	17.10; 17.11; 7.10	17.11 直接适用于历史 Agreement 自身的 counterparts、facsimile/PDF 签署；后续文书须看自身条款、适用法律和律师确

节点	依据	控制
		认。7.10 仅支持必要或合理请求的进一步保证/完善，不是独立批准。

11. 升级、关闭与交接

- 升级说明必须具体：指出哪个节点、哪个不可读文字或外部协议、影响哪项条件、结果或动作，以及由谁取得什么材料。
- 律师决定或专家意见须记录日期、决定者、依据/文件定位、决定内容和后续动作；不得仅勾选“已复核”。
- 路径关闭前：状态不是任何未决状态；材料、执行和确认齐备；关闭依据可定位。
- 事项关闭前：全部已激活路径均关闭；无未解决相邻问题；如交接，则保留不可读文字影响、后续动作、负责人和交接对象。
- 未选择或 Not applicable 必须有适用性记录；它们不是否定结论，也不能用来掩盖未完成核查。

关闭阻断 | 任一已激活路径仍为 Open、待补事实、待文件、候选路径、条件未齐、律师复核、专家复核、不可读依赖或执行待证，或者关闭证据/所需确认缺失，事项和路径均不得标记已关闭。

12. 节点索引

节点 ID	问题	合同定位	层级	规则完整性
INT-01	历史版本与事项版本识别	Scope; Preamble; 17.4	相邻事项	部分完整
AFF-01	Affiliate 资格	1.1	可规则化核心	完整可读
AFF-02	仅由 Affiliate 履约	7.2(a)	相邻事项	完整可读
COC-A	合并或整合分支	1.12(a)	可规则化核心	完整可读
COC-B	股权及董事任命分支	1.12(b)	可规则化核心	完整可读
COC-C	全部或实质全部资产分支	1.12(c)	可规则化核心	完整可读
ASN-01	Agreement assignment 一般规则	17.9	可规则化核心	完整可读
ASN-02	向 Affiliate 转让候选路径	17.9(i); 1.1	可规则化核心	完整可读
ASN-03	合同相关业务受让方候选路径	17.9(ii)	可规则化核心	完整可读
ASN-04	违规 assignment 的 void 风险	17.9	可规则化核心	完整可读
CTL-BASE	一般 Control 定义及 CoC 边界	1.17	核心路径/条件化复核	部分完整，按相关删节或外部文件处理
CTL-01	收购方/其其他 Affiliate 在交割前持有的资产中，原 Party 集团此前已 Control 的 Patent Rights、Know-How 或 Materials 保留例外	1.17	可规则化核心	可读条件完整
CTL-02	收购方既有资产的初始排除	1.17	可规则化核心	部分完整
CTL-02B	控制权变化后独立创造资产的初始排除	1.17(b)	可规则化核心	可读条件完整
CTL-03	合同活动产生资产的重新纳入	1.17(1)	可规则化核心	可读条件完整
CTL-04	改进、衍生或基于既有资产的重新纳入	1.17(2)	可规则化核心	可读条件完整

节点 ID	问题	合同定位	层级	规则完整性
CTL-05	选择提供或实际使用资产的重新纳入	1.17(3)	可规则化核心	可读条件完整
IP-123B	Intellia Know-How 或 Patent Rights 处置	12.3(b)	可规则化核心	可读句子完整
IP-JOINT	其他或共同所有 IP 处置	10.1(e); 10.10; 7.3; 7.12	相邻事项	部分完整
SUB-01	分包	7.2(b)	相邻事项	部分完整
SLC-01	再许可	7.2(c)(i); applicable grant	相邻事项	部分完整
MAT-01	向 Third Party 交付 Materials	7.7(a)	相邻事项	部分完整
TAX-01	assignment 或 redomiciliation 税务复核	9.10	相邻事项	部分完整
EXC-01	排他影响初筛	12.7(a)-(b); 12.7(d) index	相邻事项	部分完整
DISC-ID	信息身份与例外证据	13.1; 13.2	相邻事项	部分完整
DISC-PATH	候选披露路径与保护措施	13.1(c)-(d); 13.5(a),(b),(d); 7.3(f)	相邻事项	部分完整
NOTICE-01	正式通知	17.3; Schedule 17.3	相邻事项	部分完整
EXEC-AMD	一般 amendment	17.4; 17.5	可规则化核心	完整可读
EXEC-WVR	waiver	17.2	可规则化核心	完整可读
EXEC-COCO	Co-Co 特定 Target 替代	5.4	可规则化核心	完整可读
EXEC-JSC	委员会决定权限边界	2.4	可规则化核心	完整可读
EXEC-SUP	继受、签署证据与进一步完善	17.10; 17.11; 7.10	相邻事项	部分完整
CLOSE-01	关闭与交接门槛	工作流控制；参照适用节点	内部控制	内部规则

13. 配套工作簿使用说明

- 浅黄色单元格为事项输入；蓝灰色为参考或公式输出。模板提供多行空白记录，不预填交易事实。Intake 第 32 行以下结构化记录相关主体、主体关系、交易形式、Agreement 权利义务移动、IP 处置、redomiciliation、披露和执行等基础事实；自动路径提示不是法律结论。
- 先在 Intake 建立事项并选择所有可能涉及的并行路径；所有新激活路径先保持 Open。随后在 Closure_Handoff 的 P 列把每一关闭记录映射到 Intake 中的同名路径，以便检查遗漏路径。
- Node_Register 是统一节点主表；各路径表必须引用同一 Node ID。
- Materials_Actions 记录证据请求和行动；Disclosure_Items 逐内容子项记录；Disclosure_Packages 仅作保守包级汇总。 Materials_Actions 的 Record / Node Link Check 提示记录 ID 或节点关联是否完整；每条已登记记录须关联 Node_Register 中的唯一真实节点。同一路径的动作或材料尚未核验、未完成或缺完成依据时，该路径及事项不能关闭；无关路径可独立完成，但未决记录仍阻止事项级关闭。
- Notices_Execution 记录通知及修改、waiver、Co-Co、承接和进一步完善；Closure_Handoff 执行最终门槛与交接。 对 NOTICE-01，接收方、历史来源、当前送达坐标和当前信息核验证据定位均为独立字段；这些字段只支持审查留痕，仍须负责律师人工确认外部证据和送达效力。
- 公式只提供状态控制和候选分流，不构成事实核验或法律结论；工作簿重算由本地 Excel/LibreOffice 完成。

14. 事项级关闭控制与工作簿维护

修复后的关闭联动要求：Change of Control 的三个分支须先在 COC 表 N 列分别记录为 Active 或 Not applicable。明确 Not applicable 的分支不因未运行实体分类而阻断；空白、Not selected、Unknown 或非法适用性仍阻断。每个 Active 分支须在 Q 列记录经证据支持的“候选触发”或“已解决—不触发”，并由 R 列在必要事实、条件、证据定位、O 列 Confirmed 复核和 P 列复核依据齐备且结论一致时派生“审查已解决”。完成实体复核后，仍须在 S:T 记录运营生命周期及其依据；上述实体标签均不能单独解除关闭阻断。任何 Unknown 事实、缺失证据、待文件、条件未齐或律师复核未完成，均不能被人工结论标签覆盖。

路径状态仅接受 Lists 工作表中的受控状态。Active 路径的状态为空白、Unknown、未选择、Not applicable、非法字符串或任何未决状态时均不能关闭。只有当前状态明确为已关闭，并且律师或专家决定及依据、关闭证据、所需确认、负责人和关闭日期齐备，且没有未解决事实、不可读影响或后续动作时，路径级公式才显示已关闭。

事项级结果只有在以下条件同时满足时才显示已关闭：每个 Intake 已激活路径均有映射的 Active 关闭记录；所有 Active 路径记录均已关闭；披露、通知/执行和材料/动作无未决记录；负责律师事项级确认为 Confirmed；并有可定位的事项级关闭依据。关闭一条路径不会关闭其他路径或整个事项。

14.1 自动检查范围与必要人工确认

公式只检查工作簿内的记录是否存在、状态是否属于受控值、必要字段和证据定位是否填写，以及各表的公式门槛是否满足。公式不能打开、认证或核验外部同意、承接、NDA、权限文件、签名、送达回执、当前地址、基础许可、律师意见或其他外部证据，也不判断其真实性、充分性或法律效力。

Disclosure_Items 的 W:X 列记录人工子项关闭确认及依据；该确认只表示子项审查记录完成，不构成允许披露。Notices_Execution 的 U:V 列记录人工执行记录关闭确认及依据；该确认不构成有效送达、有效修改、有效 waiver、有效承接或文件生效确认。负责律师仍须核实外部证据、权限和适用法律。

人工事项级确认还必须核对路径识别是否完整、是否存在未登记的相邻交易影响、公开版本不可读文字是否仍影响任何条件或动作、第三方基础协议是否已取得并审阅，以及律师或专家决定是否有可定位记录。

14.2 公式保护、正常编辑与记录扩展

工作簿保护公式单元格，同时保持事项输入区域可编辑；工作表保护不设密码，并允许插入、删除和格式化行、筛选及排序。各记录表保留空白生产记录行。需要超过预留行时，可取消保护，复制最后一条空白记录行的公式、格式和数据验证到新增行，再重新保护。不得用粘贴值、隐藏单元格、文案或人工改写公式输出掩盖未决状态。

最终交付仍为空白工作模板，不含测试事项、交易事实或完成记录。任何控制测试只能在私有临时副本中进行，测试副本不得作为事项记录、交付文件或外部证据。

15. 修复后的工作簿控制说明

结构化接收：Intake 新增基础事实区分别记录受影响主体、拟议相对方、主体关系、Third Party 状态、合并、股权、业务或资产处置、Agreement 权利义务移动、Affiliate 履约、IP 处置、redomiciliation、披露和执行事实。路径提示只用于发现并行核查，不要求承办人预先作出法律结论。 ASN-03 的 Third Party 入口读取 Intake!C36；该字段不能由承接文件或业务范围结论替代。

Assignment 文书：ASN-02 和 ASN-03 分别核对承接主体、对本 Agreement 的明确引用、签署、生效或律师确认、持续责任及相应业务范围证据。单一综合条件状态不能覆盖缺失的决定性字段。 ASN-03 另以 Intake!C36 作为 Third Party 身份入口；身份 No、Unknown、空白、Not applicable 或非法值均阻断该候选路径。

披露：Disclosure_Items 新增信息身份或 Section 13.2 例外的证据定位和路径审查解决状态。即使授权字段为 Confirmed，缺失身份依据、既往公开证据或明确适用性记录、保密安排、版本、必要范围、保护措施、进一步核查或责任动作时，仍不会形成候选路径。

执行：Notices_Execution 按节点分别核查一般 amendment、waiver、Co-Co 特定 Target 替代、委员会权限边界及进一步完善。公式只显示候选门槛，不确认文件生效；后续文件仍须核查自身条款、适用法律、完整签署集和负责律师确认。

关闭：核心和相邻路径使用“审查解决状态 + 依据定位”保留生命周期记录。Closure_Handoff 读取实际节点结果；原始交易分类可以在审查完成后保留，但只要事实、文件、不可读依赖、律师或专家复核或执行证据仍未解决，路径和事项均不能关闭。Section 1.17 的 CTL-02 与 CTL-02B 作为不同资产来源分支记录，且未知项只阻断受影响资产记录。

自动检查范围：公式仅核对工作簿内记录、受控值、必要字段、证据定位和门槛，不打开或认证外部同意、承接、NDA、基础许可、权限文件、签名、当前地址、发送或收讫证据，也不确认其真实性、充分性或法律效力。负责律师和适用专家仍须完成必要人工确认。

16. 披露容器关联与执行审查完成状态

披露子项关联门槛 | Disclosure_Items 中的每个实际子项必须具有 Item ID、稳定 Node ID（DISC-ID 或 DISC-PATH）以及 Package ID；Package ID 必须精确对应 Disclosure_Packages 中的一个实际容器记录。缺失、非法、重复或不存在的关联均使子项保持条件未齐，不得形成候选路径。子项公式只核对容器存在和标识，不读取由该子项反向汇总的包级结果，以避免循环引用。

披露路径关闭 | 披露路径关闭除逐子项身份、授权、版本、保护措施、人工关闭确认及依据外，还要求至少存在一个实际披露包，所有实际子项均归属于存在且唯一的包，并且每个相关包的保守汇总和人工确认均已解决。零个包记录或未装入容器的子项不能关闭披露路径。

执行审查完成与实体结论分离 | Notices_Execution 中的“审查已解决”仅表示特定记录的证据和律师审查生命周期已经完成。对于 ASN-02 或 ASN-03，它仍须记录书面形式、权限来源、文件自身条款或适用法律、签署与完整签署集、生效条件及负责律师确认，并与 Assignment_Affiliate 中的明确 Agreement 引用、持续责任、Third Party 身份或业务范围证据衔接。对于 EXEC-JSC，它只表示已经确认委员会、纪要或口头安排不具备独立 amend、modify 或 waive 权限，并已判断是否仍需正式文件；该状态不授予委员会权限，也不替代 Section 17.2、17.5 或 5.4 所需文件。

关闭控制 | 全局关闭不得把“候选路径”或“审查已解决”直接当作生命周期关闭。两类记录仅描述分类或复核进度；实际所需执行、通知、承接、披露、留档及其他后续动作必须完成，或有可定位证据支持不适用，并另行记录运营生命周期已关闭。只要事实、文件、不可读依赖、权限、生效条件、执行证据或后续正式动作仍未解决，路径和事项均不得关闭。

17. Change of Control 正反结论、版本门与关闭控制

17.1 分支实体分类与审查完成分离

COC 表保留原 A:P 坐标，并新增 Q 列“分支审查结论”和 R 列“分支审查完成状态（自动）”。Q 列使用受控值：候选触发、已解决—不触发、仍未决。R 列不是人工覆盖字段；只有分支为 Active、必要结构和事项事实已知、条件状态有效、证据可定位、O 列负责律师复核为 Confirmed、P 列记录复核依据，且 Q 列结论与该分支可观察事实一致时，才显示审查已解决。

“候选触发”仍只是历史公开文本下的候选分类，不是交易批准、无需同意或有效执行确认。“已解决—不触发”只表示该 Section 1.12 分支经证据和负责律师复核后未匹配；它不许可可能受 Section 17.9、IP 处置、排他、税务、披露、通知或其他并行路径限制的安排。

17.2 三个分支的已解决结论

- COC-A：结构和 Third Party 入口均须核实。交易前证券在交易后代表 49.99%或 50.00%组合投票权时可形成候选触发；50.01%不满足该数值条件。明确不满足的结构、Third Party 或数值条件可在证据和复核齐备后记录已解决—不触发。
- COC-B：Third Party 入口、严格超过 50%的受益所有权和多数董事任命能力继续作为 AND 条件。任一条件 Unknown、空白或非法时仍未决；经证据确认任一必要条件不满足时，可记录已解决—不触发。
- COC-C：不创造 substantially all 固定百分比。负责律师须根据当事方及其 Affiliates 资产范围、交易文件和可定位证据作事实判断；完成后可记录候选触发或已解决—不触发。缺少完整事实、证据或律师依据时保持仍未决。

17.3 事项适用版本是独立关闭门

历史合同分类与实际事项关闭分开处理。任何已激活路径拟关闭前，Intake C12 须确认实际适用协议版本已取得，C13 须显示后续修订、补充或终止资料已核验，C14 须记录当前效力和版本范围已经负责律师确认。空白、Unknown、Not applicable、非法值、已请求、已收到待核验或无法取得均不能支持路径或事项关闭。

该版本门不表示本手册已经核实合同截至任何当前日期仍有效，也不表示已穷尽后续修订或交易后果。承办人必须把实际取得的协议版本、修订、补充、终止资料和负责律师确认记录到事项证据位置；历史 PDF 仍只是本工具规则设计的唯一依据。

17.4 自动检查范围和必要人工确认

工作簿公式仅检查本地记录中的受控值、逻辑一致性、证据定位、复核字段和明确的运营生命周期门槛；不能打开、认证或判断外部交易文件、修订、同意、承接、权属、基础许可或律师意见的真实性、完整性或法律效力。负责律师必须人工确认适用版本、所有并行路径、COC-C 的 substantially all 判断、正反结论依据及仍需完成的同意、承接、通知、签署或其他动作。

关闭一项分支审查不会关闭 Change of Control 路径中的其他 Active 分支，也不会关闭 Agreement assignment、IP 处置或其他并行路径。任何已激活路径仍为 Open、待补事实、待文件、候选路径、条件未齐、律师复核、专家复核、不可读依赖或执行待证时，事项不得关闭。

18. 分类、复核、执行与关闭的统一生命周期

合同实体分类、审查完成、实际执行、路径关闭和事项关闭是五个不同层次。任何上游标签均不得自动替代下游层次。

层次	典型字段/状态	含义	能否单独支持关闭
实体分类	候选触发、已解决—不触发、候选路径	历史公开文本与已知事实下的分析结果；不构成交易批准或执行完成。	不能
审查完成	审查已解决、Confirmed 及复核依据	负责律师或专家已完成特定分类、适用性或权限问题的复核。	不能
实际执行	同意、承接、通知、披露、签署、完善、留档及真实证据	适用动作已完成，或有具体证据支持该动作不适用。	仍须通过生命周期门
路径生命周期	已关闭 + 生命周期依据	该路径所有已激活分支、实际动作和遗漏核对均无未决。	可支持路径关闭
事项生命周期	事项级已关闭	全部已激活路径均关闭，事项级证据及负责律师确认齐备。	最终事项门

18.1 配套工作簿生命周期字段

COC S:T、Assignment_Affiliate U:V、Control_IP V:W、Adjacent O:P、Disclosure_Items AA:AB、Disclosure_Packages K:L 及 Notices_Execution AI:AJ 分别记录运营生命周期状态和可定位依据。原候选结果、审查状态、证据字段、节点 ID 及合同规则均保留。

生命周期选择“已关闭”前，承办人必须核对：实体复核已经完成；所有实际需要的同意、承接、通知、披露、签署、执行、完善、留档及后续动作已经完成，或者有具体、可定位且经负责律师确认的不适用依据；不存在 Open、待补事实、待文件、候选路径、条件未齐、律师复核、专家复核、不可读依赖或执行待证；并已核对同一路径的所有其他已激活分支和遗漏记录。

对于 Change of Control，Q 列继续保存实体触发或不触发结论，R 列继续保存证据支持的实体复核完成状态。S 列才是运营生命周期，T 列记录实际后续动作完成或不适用依据。候选触发可以完成实体复核，但在所需后续动作仍未处理时，S 列必须保持相应未决状态。

18.2 自动检查范围与必要人工确认

关闭公式同时检查实体复核和运营生命周期，不再允许候选分类或“审查已解决”直接解除关闭阻断。公式仍只检查工作簿内受控值、关联记录、证据定位和逻辑一致性；不能打开、认证或评价外部交易文件、同意、承接、NDA、通知回执、签名、适用法律、基础许可或律师意见。负责律师必须人工确认外部证据真实性、所有并行路径、实际后续动作和遗漏事项。

空白、Unknown、非法字符串以及任何未决生命周期状态均不能支持已关闭。Not applicable 仅能用于具体条件或动作确实不适用且有可定位依据的情形，不能用来掩盖遗漏路径。

Assignment review disposition and operational closure

ASN-01 至 ASN-04 的原始法律候选分类保留在 L 列。W 列使用受控审查处置：候选路径、未解决、已解决—不利结论/补救完成；X 列记录该处置的实际依据。Y 列自动核验本分支必要事实均为已知有效值、J 列事实证据、S 列 Confirmed 及 T 列律师依据、X 列处置依据和 L/W 一致性。只有候选分类与候选处置一致，或律师复核/条件未齐的不利分类已由负责律师作出最终不利结论并完成补救，Y 列才显示审查已解决。Unknown、空白或非法事实、待文件或 Open 不能被 W 列手工标签覆盖。运营关闭另须 U 列已关闭、V 列实际完成依据，并且同一路径 Materials_Actions 没有任何待补材料或未完成动作。工作关闭不表示转让被许可、有效、无需同意或 void 风险不存在。

Affiliate 与 Control/IP 的最终不利审查

Affiliate 身份或履约条件经核验为 No，不代表该路径仍有待补事实。AFF-01/02 与 ASN 节点共用 Assignment_Affiliate W/X 最终处置及依据，Y 列自动核验已知有效事实、证据、S/T 律师复核和处置一致性；未解决或非法状态不得由手工标签覆盖。原 L 列法律分类保留，不利审查关闭不产生 Affiliate 资格或转让许可。

Control_IP 新增 AA 最终不利审查处置、AB 不利处置依据定位及 AC 自动审查完成状态。完整可读、事实 Known 且证据和 T/U 复核齐备的候选可完成审查；适用节点条件已知 Not satisfied 时，只有有依据的最终不执行/补救完成处置才可结束审查，正在等待条件满足的事项仍须保持未解决。类型或节点错配、未知、不可读依赖不得以不利标签关闭，须先纠正或补充分析。所有情况下仍独立要求 V/W 实际运营完成及同路径材料/动作全部完成或有理由不适用。AC 审查完成与 R 候选分类不同，不认证 Control、法律许可或处置有效。

记录 ID、枚举白名单及精确查找均按字面值处理，不将用户文本当作搜索模式；数值查找保留原类型。原固定节点分组规则不变。

记录区扩展：在相应 Excel Table 中追加记录，汇总按实际表记录计算；Closure_Handoff 的路径类型 P 列与路径记录一起排序。其 Q/R/S 事项级控制区不属于逐条记录表。T 列为原预留行的诊断显示；关闭资格公式自身核验上游未决门，不依赖新增行是否带有 T 列。追加记录后仍须填写实际依据并复核关闭结果。